



GUTACHTEN

über den Verkehrswert zum Zwecke der Zwangsversteigerung

Von der IHK Hannover ö.b.u.v.
Sachverständiger für die Bewertung
bebauter u. unbebauter Grundstücke

Bahnhofstr. 28
D-31542 Bad Nenndorf

Tel. 05723 / 74 96 90
Mobil 0170 / 31 60 459



Ausfertigungsdatum: 17.07.2025
2.Ausfertigung - W 3061/25 -
mit 23 Gesamtseiten

Objekt: Wohnung Nr. 4 in der WEG Bäckerstr.
13/13A in Emmern
31860 Emmerthal
Grundbuch: Emmern
Blatt 482

Flur: 4

Flurstück(e): 68/4

Grundstücksgröße:

1.080 m²

Wohn- / Nutzfläche:

WFL ca. 75,424 m² vorgelegter WFL-Berechnung

Miteigentumsanteil:

179,00 / 1.000 MEA

Baujahr

1823, erneuert 1983

Besonderheit:

Innenbesichtigung wurde nicht ermöglicht

Wertermittlungstichtag:

15.07.2025 zugleich Qualitätstichtag

Ortsbesichtigung:

15.07.2025

Auftraggeber:

Amtsgericht Hameln

26 K 39/24

Der Verkehrswert wird gemäß § 194 BauGB durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre (vergl. auch ImmoWertV).

Zum Wertermittlungstichtag beziffere ich den Verkehrswert auf:

VIERUNDNEUNZIGTAUSEND EURO

94.000,00 €

Folgende Unterlagen und Berechnungen führen zum Verkehrswert:



INHALTSVERZEICHNIS		Seite
1	AUFTRAG / ZWECK	3
2	GRUNDSTÜCKSANGABEN / GRUNDBUCHANGABEN	3
3	ORTSBESICHTIGUNG	5
4	BEARBEITUNGSGRUNDLAGE	5
5	GRUNDSTÜCKSBESCHREIBUNG	5
5.1	Ortsbeschreibung	5
6	BAUBESCHREIBUNG	6
7	AUSSENANLAGEN	8
8	MÄNGEL UND BOG'S	8
9	WERTERMITTLUNGSVERFAHREN	9
9.1	Wahl des Wertermittlungsverfahrens	9
9.2	Begründung der Verfahrenswahl	10
10	VERGLEICHSWERTVERFAHREN	10
11	VERKEHRSWERT	12
11.1	Definition	12
11.2	Beurteilung	12

ANLAGEN

- 1 Auszug aus der Amtlichen Karte (M 1:5.000)
- 2 Auszug aus der Liegenschaftskarte (M 1:1.000)
- 3 Bauzeichnungen
- 4 Fotodokumentation
- 5 Literaturverzeichnis und Hinweise zum Gutachten

1 AUFTRAG / ZWECK

Der Auftrag zu diesem Gutachten wurde dem Unterzeichner vom Amtsgericht Hameln in dem Verfahren 26 K 39/24 erteilt. Es soll ein Verkehrswertgutachten erstellt werden. Als Wertermittlungs- und zugleich Qualitätsstichtag¹ wird der Tag der Ortsbesichtigung angesetzt

2 GRUNDSTÜCKSANGABEN / GRUNDBUCHANGABEN

Der Unterzeichner hat die Daten dem Liegenschaftskataster bzw. dem zusammen mit dem Auftrag übersandten Grundbuchauszug entnommen:

Grundbuch Abt. I, Eigentümer:

siehe Beschlusstext.

Grundbuch Abt. II und III, Lasten und Beschränkungen:

In Abt II sind neben dem Zwangsversteigerungsvermerk folgende Einträge vorhanden.

1	1	Grunddienstbarkeit (Recht zur Lagerung und zum Betrieb eines unterirdischen Öltanks) für den jeweiligen Eigentümer des im Grundbuch von Emmern Blatt 378 und 380 eingetragenen Miteigentumsanteiles. Unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 30. Juni 1983 eingetragen am 22. August 1983 in Blatt 467 und hierher sowie auf die für die anderen Miteigentumsanteile angelegten Grundbuchblätter (Blatt 479 bis 484) übertragen am 3. Oktober 1983.
		 (Mehring)  (Weniger)
2	1	Grunddienstbarkeit (Recht zur Ableitung von Regenwasser) für den jeweiligen Eigentümer des im Grundbuch von Emmern Blatt 378 und 380 eingetragenen Miteigentumsanteiles. Unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 30. Juni 1983 eingetragen am 22. August 1983 in Blatt 467 und hierher sowie auf die für die anderen Miteigentumsanteile angelegten Grundbuchblätter (Blatt 479 bis 484) übertragen am 3. Oktober 1983.
		 (Mehring)  (Weniger)

Im Rahmen des Zwangsversteigerungsgutachtens werden diese Rechte nicht berücksichtigt, da für den Unterzeichner nicht ersichtlich ist, ob diese im Rahmen des Versteigerungsverfahrens bestehen bleiben.

Etwaige Eintragungen in Abt. III werden bei der Verkehrswertermittlung nicht berücksichtigt. Diese beeinflussen ohnehin lediglich den Preis, nicht aber den Wert einer Immobilie.

Baulastenverzeichnis:

Dem Unterzeichner sind keine wertrelevanten Einträge im Baulastenverzeichnis bekannt gemacht worden. Es wird daher von Lastenfreiheit ausgegangen.

Altlasten

Der Kartenserver NIBIS führt dieses Grundstück nicht auf. Es wurden auch keine Hinweise auf Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen² entdeckt oder bekannt gemacht. Insofern wird von Lastenfreiheit ausgegangen.

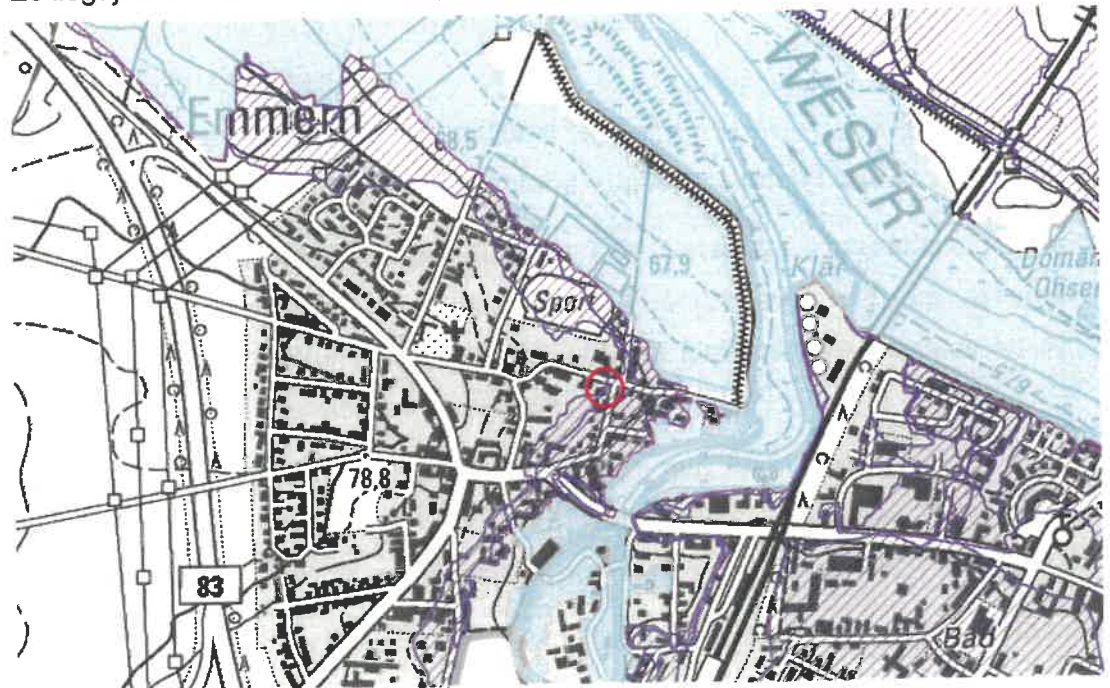
Denkmalschutz

Dem Unterzeichner sind keine Hinweise darauf abgegeben worden, dass diese Immobilie im Denkmalschutzbuch geführt wird. Sie wird im Kartenserver ADABWeb nicht gelistet.

Überschwemmungsgebiet

Der Kartenserver des NLWKN weist für die Immobilie eine Lage außerhalb eines Überschwemmungsgebietes oder einer Verordnungsfläche aus.

Es liegt jedoch im Risikobereich (schraffierte Flächen)



Auszug Kartenserver NLWKN

Derartige Sachverhalte sind üblicherweise durch den Bodenrichtwert abgegolten, so dass daher eine Wertanpassung aufgrund der Lage im Risikobereich entbehrlich ist. Zudem liegt die zu bewertende WE im OG, so dass ein direkter Hochwassereinfluss auch nicht zu erwarten ist.

¹ vgl. Definition in ImmoWertV § 2

² vgl. Definition in § 2 Abs. 3 BBodSchG

3 ORTSBESICHTIGUNG

Die erforderliche Ortsbesichtigung mit Aufnahme der bautechnischen und örtlichen Gegebenheiten erfolgte nach schriftlicher Mitteilung an die Schuldnerin. Seitens der Schuldnerin ist eine Terminverschiebung auf den 15.07.2025 erbeten worden. Bei der Ortsbesichtigung wurde jedoch niemand angetroffen – eine Absage oder neue Bitte um Terminverschiebung ist beim Unterzeichner nicht eingegangen.

Die Bewertung erfolgt daher nach Rücksprache mit dem Amtsgericht gemäß äußerem Anschein und Aktenlage

4 BEARBEITUNGSGRUNDLAGE

Zur Bearbeitung des Gutachtens standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Grundbuchauszug (vom Gericht übersandt)
- Katasterunterlagen
- Auszug aus der Kaufpreissammlung
- Bauunterlagen und Teilungserklärung, zugesandt durch Gläubigerin

Ferner wurden Außen-Fotos gefertigt, die dem Gutachten zusammen mit den Bauplänen als Anlagen beigelegt sind. Im Übrigen wird auf die näheren Ausführungen zum Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses sowie der einschlägigen Fachliteratur verwiesen.

Eine Baugrund- sowie Schadstoffuntersuchung an dem Bewertungsobjekt ist nicht erfolgt und gehört nicht zum Untersuchungsauftrag. Derartige Feststellungen können nur von Spezialinstitutionen getroffen werden.

Der Unterzeichner unterstellt bei allen nicht einsehbaren Bauteilen einen üblichen Ausstattungs-, Bau- und Unterhaltungszustand. Sollten zu einem späteren Zeitpunkt Abweichungen festgestellt werden, ist das Gutachten ggf. den vorgefundenen Verhältnissen anzupassen.

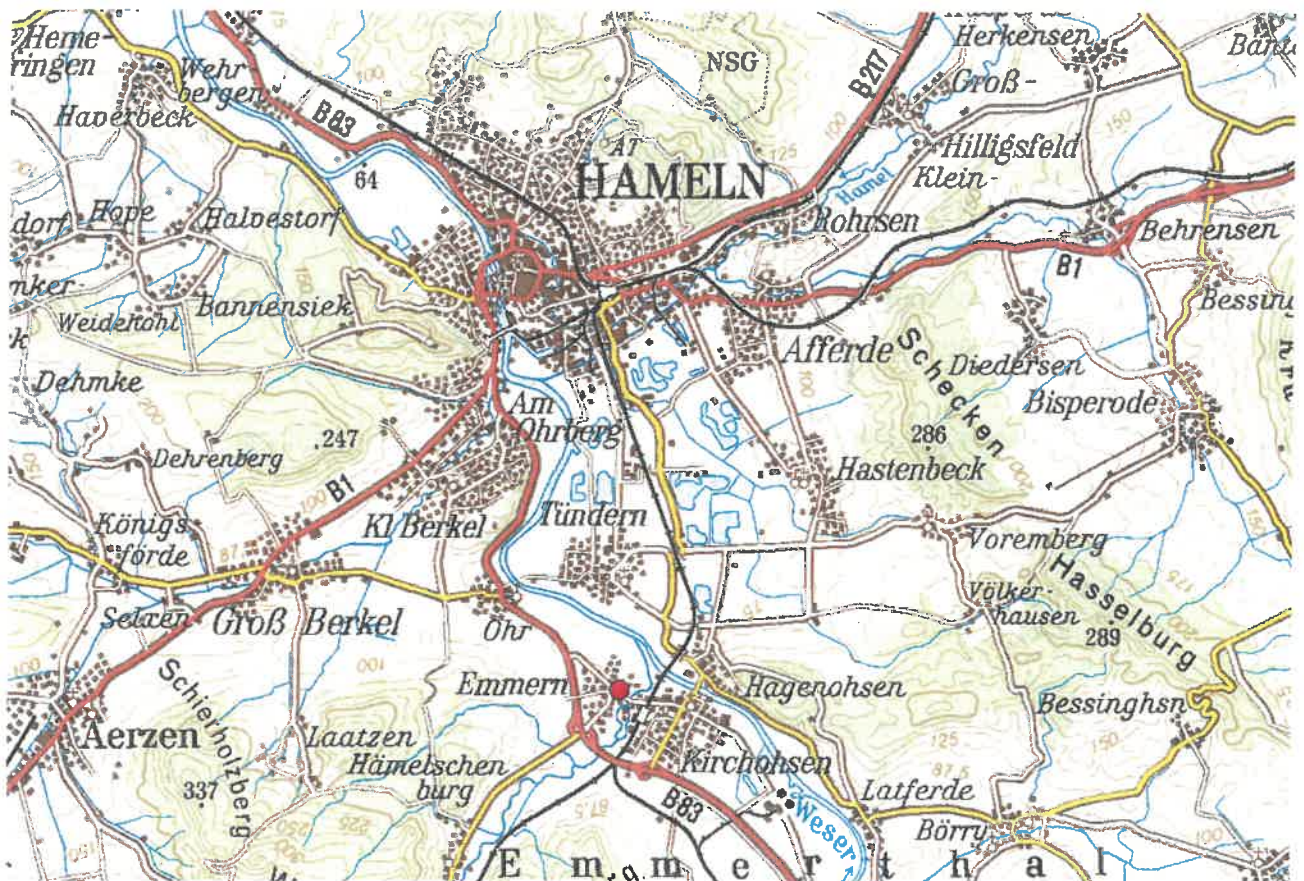
5 GRUNDSTÜCKSBESCHREIBUNG

5.1 Ortsbeschreibung

Das Bewertungsobjekt liegt in Emmern. Emmern ist ein Ort in der Gemeinde Emmerthal im Landkreis Hameln-Pyrmont. Die Gemeinde Emmerthal wurde

durch das „Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden im Raum Hameln“ am 1. Januar 1973 aus 17 bis dahin selbständigen Orten gebildet. Der Sitz der Gemeindeverwaltung befindet sich in Kirchhosen.

Die Gemeinde ist verkehrsgünstig angeschlossen zwischen den Räumen Hannover-Hildesheim im Osten und Ostwestfalen-Lippe im Westen durch die Bundesstraße 83. Mit der Valentinibrücke wird die Berliner Straße (L 431) über die Weser geführt. Der Bahnhof *Emmerthal* zwischen Hagenohsen und Kirchhosen im Nordwesten der Gemeinde liegt an der Bahnstrecke Hannover–Altenbeken die hier die Weser überquert und von der S-Bahnlinie S5 Paderborn–Hameln–Hannover Hbf–Flughafen Hannover bedient wird. Regelmäßig fahren auch Busse.



Übersichtskarte

© TOP 50, LGLN

6 BAUBESCHREIBUNG

Nachfolgend werden die zur Wertermittlung wesentlichen Daten aufgeführt. Die zu bewertende 3-Zimmer-Wohnung liegt im 1. Obergeschoss rechts eines kleinen Mehrfamilienwohnhauses. Da eine Innenbesichtigung nicht ermöglicht wurde, werden teilweise *Vermutungen* getroffen. Diese sind in *Kursivschrift* hervorgehoben.

Baujahr(e): 1821 (Schmuckinschrift Fachwerkbalken), erneuert 1983
 Geschosse: KG, EG, Obergeschoss, Dachgeschoss

Außenwände:	Die Außenwände in Fachwerkbauweise hergestellt. Die Gefache sind verputzt und gestrichen.
Innenwände:	Massivwände, <i>vermutlich verputzt, gestrichen oder tapeziert.</i>
Decken:	<i>Massivdecken</i>
Treppen:	Massivtreppe mit Geländer und Handlauf
Dach:	Das Dach ist als Satteldach mit Betondachsteindeckung ausgeführt
Fenster:	Als Fenster sind Kunststofffenster mit Isolierverglasung vorhanden.
Türen:	<i>Innentüren Holztüren an Holzzargen, ggf. Türblätter mit Glasausschnitt.</i>
Bodenbeläge:	<i>vermutlich Fliesen in Küche und Sanitärbereich, sonst Laminat-PVC- oder Teppichböden</i>
Sanitärausstattung:	<i>Wanne, Waschtisch, WC</i>
Elektro:	<i>vorhanden, vermutlich der Bau- Modernisierungsepoche entsprechend</i>
Heizung:	<i>vermutlich Beheizung über „Gaszentralheizung“ innerhalb der WEG. Bauepochenübliche Rippenheizkörper mit Thermostatventilen</i>
Schall- und Wärmeschutz	wurden nicht konkret untersucht, jedoch ist aufgrund der Ortsbesichtigung und Erfahrung davon auszugehen, dass diese nicht mehr in allen Punkten zeitgemäß sind. Ein Energiepass der Auskunft über den durchschnittlichen Jahresenergieverbrauch der Immobilie gibt ³ , wurde nicht vorgelegt / ist nicht vorhanden. Hinsichtlich der Erfüllung der Forderungen des GEG wurde keine vertiefende Untersuchung getroffen – dies gehört auch nicht zum Gutachterauftrag.
Nebengebäude:	Das Garagengebäude ist in massiver Bauweise ausgeführt. Es besitzt ein Pultdach und Metallschwingtore.

Hinweis:

Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf dominierende Ausstattungen und Ausführungen. In Teilbereichen können Abweichungen vorliegen. Insofern beruhen Angaben über nicht sichtbare Bauteile auf Auskünften, vorliegenden Unterlagen bzw. Vermutungen. Zerstörende Untersuchungen wurden nicht durchgeführt. Feststellungen wurden nur insoweit getroffen, wie sie für die Wertermittlung von Bedeutung sind. Eine Haftung für nicht erkennbare oder verdeckte Mängel, für Mängel an nicht zugänglich gemachten Bauteilen sowie für sonstige nicht festgestellte Grundstücksmerkmale wird ausgeschlossen.

³ Bei Neuvermietungen oder dem freihändigen Verkauf einer Immobilie ist nach den Regelungen des GebäudeEnergieGesetzes (GEG) ein Energieausweis vorzuhalten.

7 AUSSENANLAGEN

Zu den Außenanlagen gehören gemäß der ImmoWertV:

- Anschlüsse an Ver- und Entsorgungsanlagen (Elt, Wasser, Abwasser, Gas und Telefon).
- Hauszuwegung in Verbundsteinpflaster ausgeführt
- Grundstückseinfriedung
- kleine Beetflächen

Die Außenanlagen werden als normal eingestuft. Im Rahmen der nachfolgenden Wertermittlung erfolgt hierfür kein gesonderter Wertansatz. Sie sind über die Wahl des Berechnungsverfahrens abgegolten.

8 MÄNGEL UND BOG'S

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (bog's) sind wertbeeinflussende Umstände des einzelnen Wertermittlungsobjekts, die vom Üblichen abweichen und denen der Grundstücksmarkt einen eigenständigen Werteeinfluss beimisst.

Soweit sie im bisherigen Verfahren noch nicht erfasst und berücksichtigt wurden, sind sie durch Zu- oder Abschläge gesondert zu berücksichtigen (§ 8 (3) ImmoWertV). Die Ermittlung der Werterhöhung bzw. Wertminderung hat marktgerecht zu erfolgen.

Zu den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen gehören im Wesentlichen vorhandene Baumängel und Bauschäden, Rechte und Belastungen (u. a. Dienstbarkeiten, Nutzungsrechte) sowie wohnungs- und mietrechtliche Bindungen.

Wertverbesserungen können durch besondere Anlagen (Bauteile oder Außenanlagen) entstehen, die noch nicht berücksichtigt wurden, soweit diese auf dem Grundstücksmarkt als wertrelevant betrachtet werden. Zusätzlich können weitere objektspezifische Grundstücksmerkmale vorhanden sein, z. B. besondere Ertragsverhältnisse, wirtschaftliche Überalterung, überdurchschnittlicher Erhaltungszustand, Freilegungskosten.

Von außen macht die Wohnanlage einen gepflegten Eindruck. Es waren lediglich kleinere übliche Abnutzungsspuren erkennbar. Es wurden dem Unterzeichner auch keine Angaben zugänglich gemacht, die auf größere Maßnahmen schließen lassen, die eine etwaige Sonderzahlung erfordern würden. Daher erfolgt für das Gemeinschaftseigentum kein Abzugsbetrag

Da keine Wohnungsbesichtigung erfolgen konnte, unterstellt der Unterzeichner auch im Innenbereich der Wohnung einen normalüblichen Zustand.

Im vorliegenden Fall sind daher keine bog's zu berücksichtigen

9 WERTERMITTLUNGSVERFAHREN

9.1 Wahl des Wertermittlungsverfahrens

Dem Gutachter stehen für die Wertermittlung drei klassische Verfahren zur Auswahl. (das Vergleichswert-, das Ertragswert- oder das Sachwertverfahren). Diese drei Verfahren werden in der ImmoWertV beschrieben. Das Verfahren ist im Einzelfall unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten auszuwählen.

Vergleichswertverfahren:

Beim Vergleichswertverfahren wird der Verkehrswert aus Kaufpreisen von Grundstücken abgeleitet, die mit dem Wertermittlungsobjekt vergleichbar sind. Die Grundstücke sollen hinsichtlich der ihren Wert beeinflussenden Merkmale mit dem zu bewertenden Grundstück so weit wie möglich übereinstimmen. Die Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse erstellen für Ermittlungen auf Antrag des Sachverständigen Auszüge aus der Kaufpreissammlung. Voraussetzung für die Anwendbarkeit des o.g. Vergleichswertverfahrens ist, dass eine ausreichende Anzahl Vergleichsfälle für eine statistisch gesicherte Analyse zur Verfügung stehen muss. Typischerweise wird dieses Verfahren bei Eigentumswohnungen sowie bei der Bodenwertermittlung angewendet.

Sachwertverfahren:

Das Sachwertverfahren wird benutzt, wenn die Bausubstanz bei der Beurteilung des Wertes eines bebauten Grundstücks im Vordergrund steht. Dies ist im Regelfall bei Ein- und Zweifamilienwohnhäusern der Fall.

Ertragswertverfahren:

Das Ertragswertverfahren wird vorzugsweise angewendet, wenn der aus dem Grundstück nachhaltig erzielbare Ertrag von vorrangiger Bedeutung für den Wert des Grundstücks ist. Dies ist in der Regel z.B. bei einem Mehrfamilienhaus, Geschäftshaus oder Betriebsgebäude der Fall.

9.2 Begründung der Verfahrenswahl

Dem Unterzeichner stehen ausreichend Kauffälle von Eigentumswohnungen in vergleichbarer Lage, ähnlichem Zustand und Größe zur Verfügung. Daher wird das Vergleichswertverfahren angewendet.

Das Ertragswertverfahren könnte ggf. stützend herangezogen werden.

Das Sachwertverfahren scheidet zur Wertermittlung aus, da der Gutachterausschuss keine Sachwertfaktoren für Eigentumswohnungen oder Garagen / Stellplätze abgeleitet hat.

10 VERGLEICHSWERTVERFAHREN

Bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses ist ein Auszug aus der Kaufpreissammlung abgefragt worden. Insgesamt wurden dem Unterzeichner 27 Verkaufsfälle vergleichbarer Immobilien im Zeitraum 01/2024 bis 04/2025 mitgeteilt (siehe nachfolgende Seite).

Die Verkaufspreise weisen eine Spanne von 70.000,- € bis 160.000,- € (866,- €/m² – 1.839,- €/m²) auf.

Ein durchgeführter Ausreißertest nach David-Heartley-Pearson ergab, dass keiner dieser Werte als Ausreißer zu klassifizieren ist. Dies wird auch dadurch bestätigt, dass der Median-Wert (1.250,- €/m²) sehr nah am arithmetischen Mittelwert der Daten (1.265,- €/m²) liegt.

Aus den vorgelegten Unterlagen ergibt sich, dass die Wohnfläche des Bewertungsobjektes zu 75,424 m² beträgt. Die durchschnittliche WFL (arithm. Mittel) liegt bei rd. 80 m². Das Baujahr der Wohnung ist 1983, das durchschnittliche BJ der Stichprobe liegt bei 1975, die Ausstattungsstufe bei 2,6. Bei einer Immobilie mit BJ 1983 ohne ermöglichte Innenbesichtigung wäre üblicherweise ebenfalls von 2,5 – 2,7 auszugehen.

Auszug aus der Kaufpreissammlung

Liste mit 27 vergleichbaren Wohnimmobilien

Lfd.Nr.	Datum	Gemeinde	Miteigentumsanteil	Richtwert	Baujahr	Standardstufe	Garage im Geb., Neben- gebäude oder Stellplatz	Wohnfläche	Kaufpreis	Vergleichswert
1 24.0017	25.01.2024	252006	130	80	1975	2,6		80	88.000	1100
2 24.0039	15.02.2024	252006	72	80	1975	2,6	1	80	92.500	1156
3 24.0073	14.03.2024	252006	130	80	1975	2,6		80	100.000	1250
4 24.0074	15.03.2024	252006	130	80	1975	2,6		80	70.000	875
5 24.0075	27.03.2024	252006	73	75	1975	2,6	1	82	71.000	866
6 24.0126	24.04.2024	252006	133	80	1975	2,6		80	122.000	1525
7 24.0128	10.05.2024	252006	2167	80	1981	2,8	1	74	93.000	1257
8 24.0155	23.04.2024	252003	514	70	1971	2,6		88	113.000	1284
9 24.0168	26.04.2024	252006	200	50	1972			90	90.000	1000
10 24.0182	17.05.2024	252006	73	80	1975	2,6	1	82	132.000	1610
11 24.0201	11.06.2024	252006	130	80	1975	2,6		80	100.000	1250
12 24.0237	09.07.2024	252002	603	85	1972	2,6		82	107.000	1305
13 24.0239	11.07.2024	252006	130	80	1975	2,6		80	103.000	1288
14 24.0243	04.07.2024	252004	1071	75	1971	2,3	1	73	81.000	1110
15 24.0247	19.07.2024	252006	1265	80	1978	2,6		87	160.000	1839
16 24.0251	17.07.2024	252006	73	80	1975	2,6	1	82	80.000	976
17 24.0269	22.07.2024	252005	131	85	1972	2,7		76	85.000	1118
18 24.0279	13.08.2024	252007	1364	70	1982		1	84	89.000	1060
19 24.0361	19.09.2024	252006	133	80	1975	2,6		80	95.000	1188
20 24.0367	31.10.2024	252002	944	65	1972	2,6	1	68	80.000	1176
21 25.0036	18.02.2025	252002	374	85	1985	2,9	1	70	98.000	1400
22 25.0048	19.01.2025	252006	1339	85	1980	2,8	1	82	129.000	1573
23 25.0066	10.02.2025	252003	416	70	1972	2,6	1	69	95.500	1384
24 25.0142	25.04.2025	252002	1924	65	1975		1	75	100.000	1333
25 25.0150	29.04.2025	252006	72	85	1975	2,6	1	80	120.000	1500
26 25.0159	13.03.2025	252003	514	70	1971	2,6		88	130.000	1477
27 25.0222	24.04.2025	252006	133	85	1975	2,6		80	100.000	1250
		arithm. Mittel			1975	2,6		80	100.889	1.265
		Median			1975	2,6		80	98.000	1.250

Aus der Stichprobe ergibt sich keine signifikante Abhängigkeit von Baujahr und Kaufpreis. Daher ist das gegenüber der Stichprobe etwas jüngere Baujahr preislich nicht relevant.

Die Abweichungen in der Wohnfläche werden vom Unterzeichner mit einem Abschlag von insgesamt 5 % auf den durchschnittlichen Kaufpreis in Ansatz gebracht. Somit angepasster Vergleichswert $1.265 \times 0,95 = 1.202,- \text{ €/m}^2$

Da bei 13 von 27 Verkaufsfällen eine Garage oder ein Kfz-Stellplatz vorhanden war, erfolgt hierfür eine weitere Wertanpassung. Diese setzt der Unterzeichner an mit 50 % des Wertes einer Garage. Garagen sind in den veröffentlichten Grundstücksmarktdaten nachgewiesen mit 6.000,- €. Daher erfolgt hier ein Wertzuschlag in Höhe von 3.000,- €.

Damit ist der Basiswert der Wohnung wie folgt zu ermitteln:

$$75,424 \text{ m}^2 \times 1.202,- \text{ €/m}^2 + 3.000,- \text{ €} = \underline{93.659,65 \text{ €}}$$

11 VERKEHRSWERT

11.1 Definition

Der Verkehrswert ist entsprechend der Definition des § 194 BauGB vom Gutachter zu ermitteln. Danach wird der Verkehrswert durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre (vergl. auch ImmoWertV).

11.2 Beurteilung

Der Verkehrswert ist aus dem Ergebnis des vorangegangenen Berechnungsverfahrens zu ermitteln, da der oben ermittelte Wert noch nicht zwingend den Verkehrswert des zu bewertenden Objektes darstellt. Dem Vergleichswert sind bereits die Elemente zu Grunde gelegt worden, die dem Marktgeschehen entsprechen.

Zum Stichtag, den 15.07.2025, beziehe ich daher ohne ermöglichte Innenbesichtigung, unter Einbeziehung der beschriebenen Lage und Ausstattungsmerkmale und der Verhältnisse am Grundstücksmarkt den VERKEHRSWERT der Wohnung Nr. 04 im 1. OG rechts des Hauses „Bäckerstr. 13 / 13A, 31860 Emmerthal“ auf:

VIERUNDNEUNZIGTAUSEND EURO**94.000,00 €**

Hiermit sind meine Ausführungen zum Gutachten abgeschlossen. Das Gutachten umfasst insgesamt 23 Seiten mit insgesamt 25902 Anschlägen einschließlich der Anlagen. Es wird in 3-facher Ausfertigung (2 x Amtsgericht, 1 x Schuldnerin) vorgelegt. Der Gläubiger erhält eine Ausfertigung als PDF-Datei.

Eine zusätzliche Ausfertigung verbleibt bei den Unterlagen des Unterzeichners. Das Gutachten darf ohne Einverständnis des Sachverständigen nicht getrennt und auch nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Aufgestellt nach bestem Wissen und Gewissen

Bad Nenndorf, den 18.07.2025



A N L A G E N

- 1 Auszug aus der Amtlichen Karte (M 1:5.000)
- 2 Auszug aus der Liegenschaftskarte (M 1.1000)
- 3 Bauzeichnungen mit Wohnflächenangabe
- 4 Fotodokumentation
- 5 Literaturverzeichnis und Hinweise zum Gutachten

ANLAGE 1

Auszug aus AMTLICHER KARTE



**Vermessungs- und Katasterverwaltung
Niedersachsen**

Gemeinde: Emmerthal
Gemarkung: Emmern

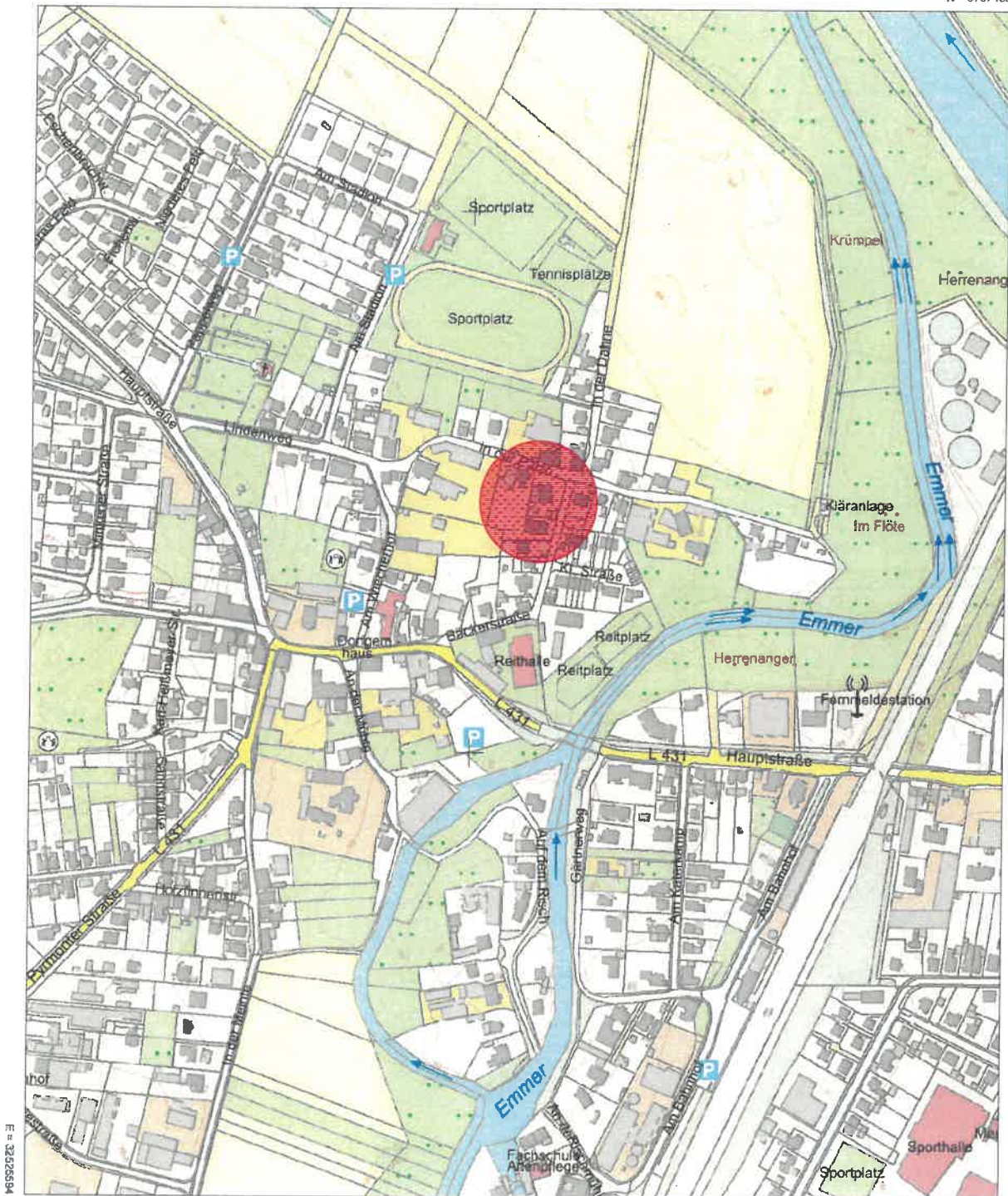
Amtliche Karte 1:5000

**Standardpräsentation
(mit Höhenlinien)**

Erstellt am 13.12.2024

N = 5767188

E = 3252694



E = 3252694

N = 5768088

Maßstab 1:5000

0 50 100 150 Meter

Verantwortlich für den Inhalt:



**Landesamt für Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen**
Regionaldirektion Hameln-Hannover - Katasteramt Hameln -

Bereitgestellt durch:

ÖbVI Martin Balke
ÖbVI Franziska Westphal
Bahnhofstraße 30
31832 Springe
Zeichen: 24-8285

Bei einer Verwertung für nichteigene oder wirtschaftliche Zwecke oder einer öffentlichen Wiedergabe sind die Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen (AGNB) zu beachten; ggf. sind erforderliche Nutzungsrechte über einen zusätzlich mit der für den Inhalt verantwortlichen Behörde abzuschließenden Nutzungsvertrag zu erwerben.

ANLAGE 2


**Vermessungs- und Katasterverwaltung
Niedersachsen**

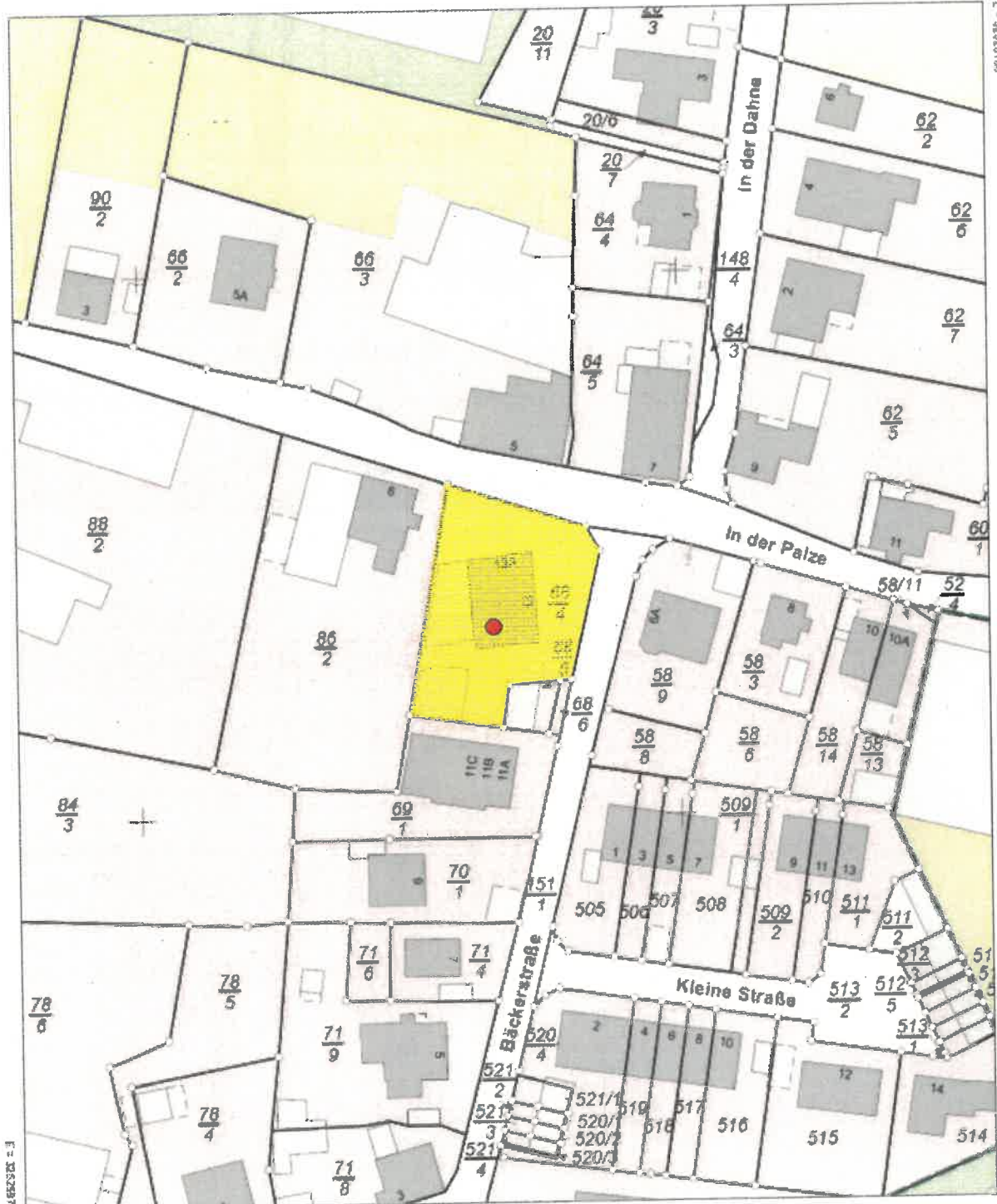
Gemeinde: Emmerthal
Gemarkung: Emmern
Flur: 4 Flurstück: 68/4

Liegenschaftskarte 1:1000

Standardpräsentation

Erstellt am 13.12.2024
Aktualität der Daten 07.12.2024

N = 5706629



E = 3052578

N = 5706629

Maßstab 1:1000

Meter

Verantwortlich für den Inhalt:

Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Hameln-Hannover - Katasteramt Hameln -
Palkestraße 11
31785 Hameln

Bereitgestellt durch:

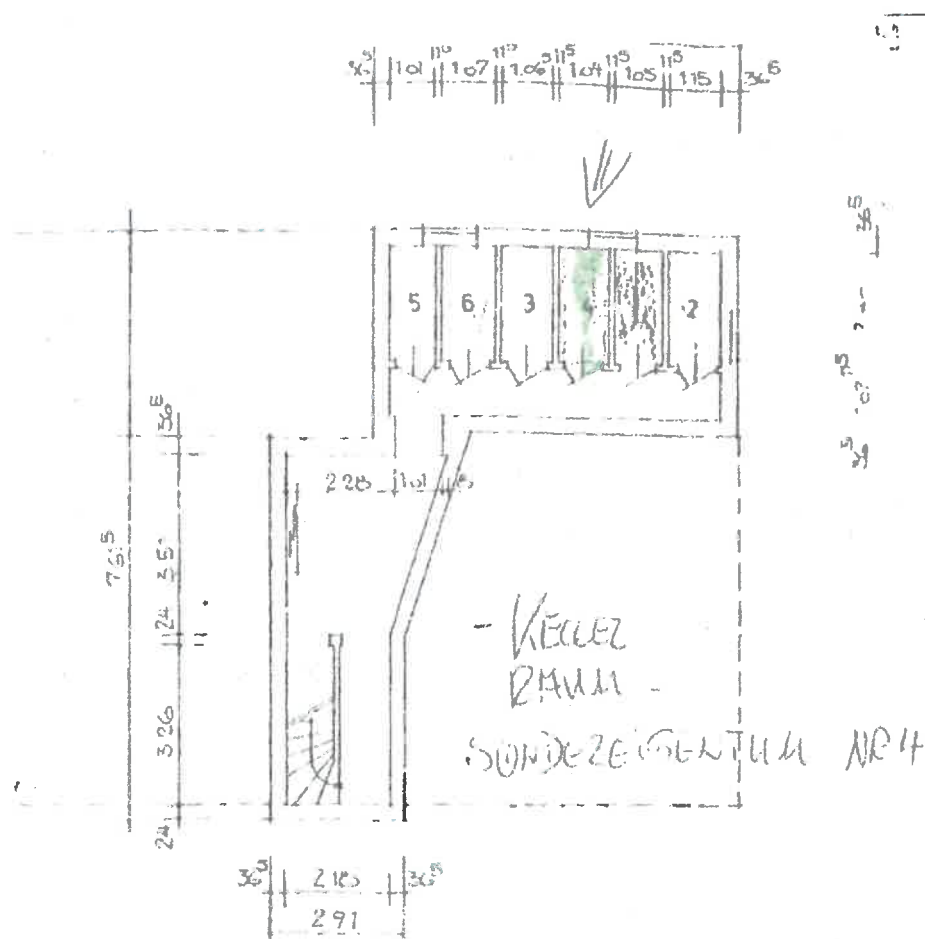
ObVI Martin Baake
ObVI Franziska Westphal
Bahnhofstraße 30
31832 Springe
Zeichen: 24-8285

Bei einer Verwertung für nichtergänzende oder wirtschaftliche Zwecke oder einer öffentlichen Wiedergabe und die Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen (AGBN) zu brechen, ggf. sind erforderliche Nutzungsrechte über einen zusätzlich mit der für den Inhalt verantwortlichen Behörde anzuschließenden Nutzungsvertrag zu erwerben.

Bauzeichnung und WFL-Angabe

Hand-drawn floor plan of a house with four levels. The plan includes a staircase on the left and a central vertical shaft. To the right is a table with height measurements in meters and centimeters.

Level	Height (m)	Height (cm)
Keller	2.25	206
Erdgeschoss	2.50	212
Obergeschoss	2.50	212
Dachgeschoss	2.50	212
Total	10.75	1000



Kellergeschoss

CHECK24

Wohnflächenberechnung

Vorgangsnummer M 5 9 8 9 5
Antragsteller/in Dr. XXXXX und YYYYYY
Vermittler CHECK24 Vergleichsportal Baufinanzierung GmbH

Vorgaben zur Berechnung der Wohnfläche

Raumflächen mit Deckenhöhe von mindestens 2 m:

- Anrechnung zu 100%
- Bitte geben Sie diese unter dem jeweiligen Zimmertyp an.

Raumflächen mit Deckenhöhe zwischen 1 und 2 m:

- Balkone, Terrassen, Loggien und Dachgärten.
- Anrechnung zu 50%
- Bitte geben Sie diese als "Raum mit Dachschräge" an.

Raumflächen mit Deckenhöhe unter 1 m:

- Keller, Dachboden, Garagen, Technik-/Heizungsräume, Waschküchen, Abstellräume außerhalb der Wohnung.
- Keine Anrechnung

Selbsterstellte Wohnflächenberechnung

Zimmer	Länge	Breite	Anrechnung	Grundfläche (Länge x Breite)	Wohnfläche (Grundfläche x 3%)
Schlafzimmer	3,03 m	4,83 m	100%	14,635 m ²	14,196 m ²
Bad	3,03 m	1,84 m	100%	5,575 m ²	5,408 m ²
Wohnzimmer	3,8 m	5,4 m	100%	20,52 m ²	19,904 m ²
Wohnzimmer	2,4 m	2,21 m	100%	5,304 m ²	5,145 m ²
Flur / Diele	1,4 m	1,84 m	100%	2,576 m ²	2,499 m ²
Kinderzimmer	3,83 m	5,4 m	100%	20,682 m ²	20,062 m ²
Küche	3,83 m	2,21 m	100%	8,464 m ²	8,21 m ²
	m	m	100%	m ²	m ²
	m	m	100%	m ²	m ²
	m	m	100%	m ²	m ²

Gesamtwohnfläche

75,424 m²

Ich versichere/Wir versichern, dass alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht wurden. Ich bin mir bewusst/Wir sind uns bewusst, dass falsche Angaben ggü. zu einer Vertragsaufhebung führen.

Ort, Datum

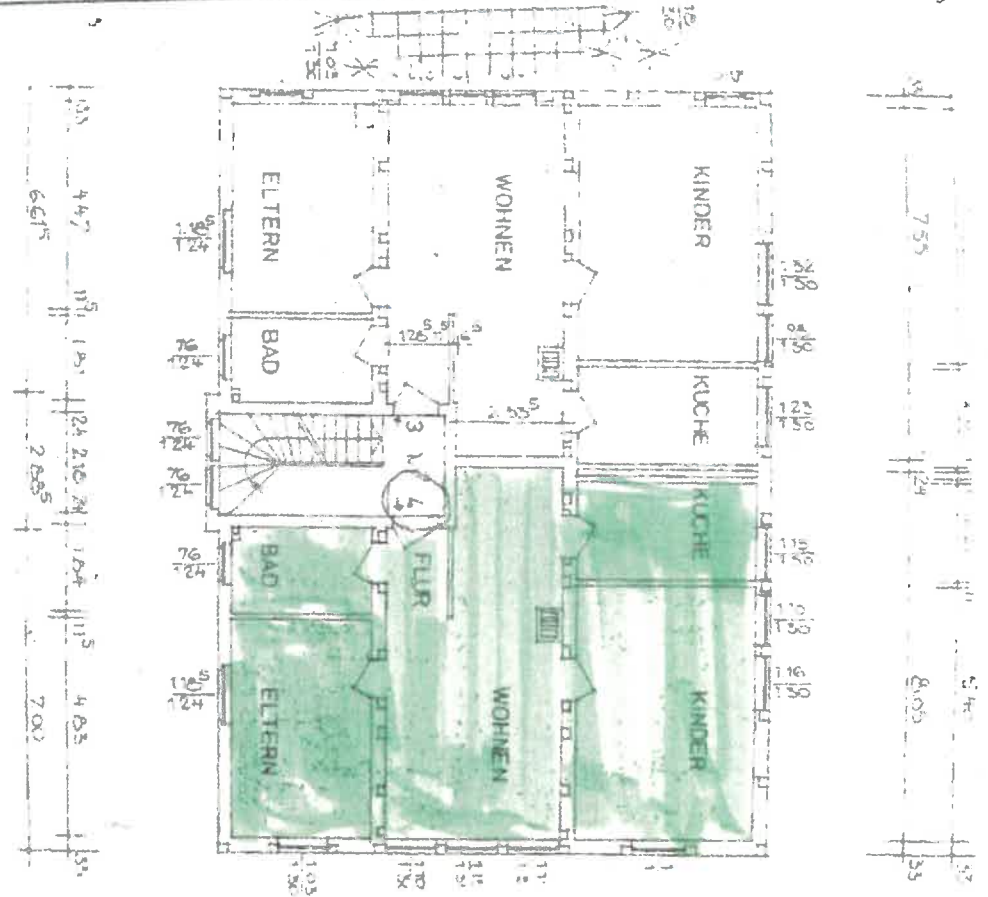
Unterschrift Antragsteller

Ausgefülltes Formular einfach zurücksenden:

Formular fotografieren oder scannen und per E-Mail an service@check24.de senden. Oder per Post an: CHECK24 Vergleichsportal Baufinanzierung GmbH, 30751 Hannover.

OBERGESSCH

Wohnung 4



ANLAGE 4**Fotodokumentation**

Nachfolgend werden einige Fotos zum Bewertungsobjekt aufgeführt, die dazu dienen sollen, einen optischen Eindruck zu vermitteln und somit das mit dem Gutachtentext vermittelte Gesamtbild zu vervollständigen.



Bild 1 oben: Straßenfrontseite

Bild 2 unten: Eingangsseite, hier Blick auf WE 04

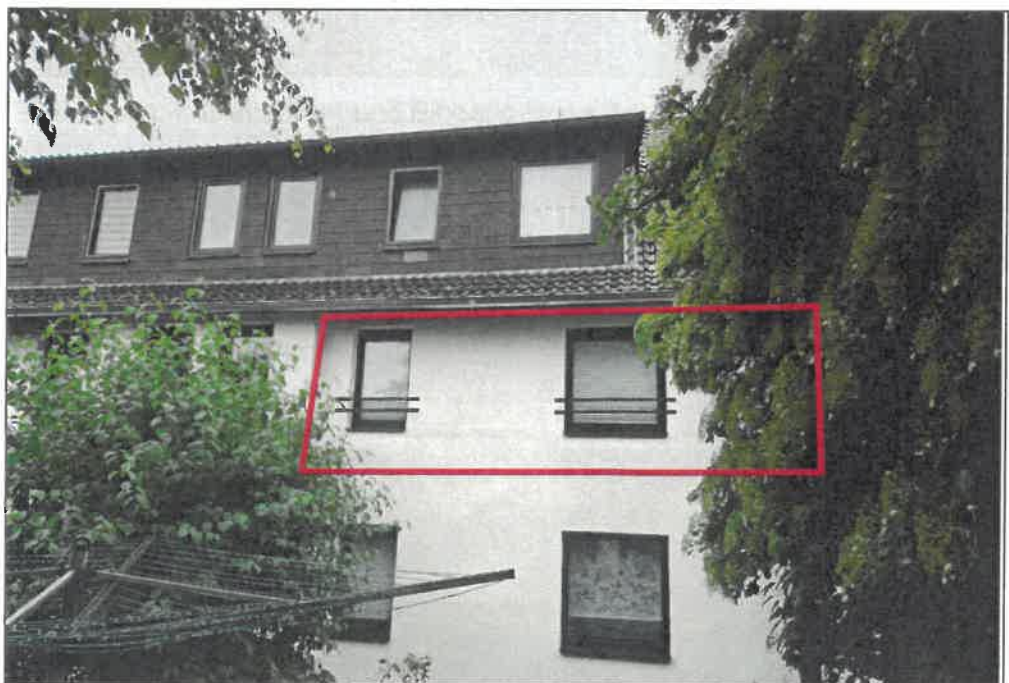




Bild 3 oben: Seitenansicht (Foto aus 02/2025)



Bild 4 oben: Giebelfront und Eingangsseite



Bild 5 oben: Garage

ANLAGE 5**Literaturverzeichnis**

Für die Durchführung der Grundstücks- und Gebäudebewertung finden in meinem Gutachten hauptsächlich folgende Standardwerke bzw. Gesetzes- und Verordnungstexte Verwendung:

II. BV	Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen (Zweite Berechnungsverordnung) in der Fassung vom 12.10.1990, zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.11.2017
BauGB	Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997, mit den aktuellen Änderungen
BauO NRW	Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 – BauO NRW 2018), mit den jeweils aktuellen Änderungen
Beleihungswertermittlungsverordnung – BelWertV	Verordnung über die Ermittlung der Beleihungswerte von Grundstücken gemäß § 16 Abs. 1 des Pfandbriefgesetzes, Beleihungswertermittlungsverordnung – BelWertV, 16.09.2009 BGBl I 2009
BewG	Bewertungsgesetz BewG i.d.F. d. Bek. v. 01.02.1991 (BGBl. I 1991, 230) mit den aktuellen Änderungen aus November 2015
Bundesanzeiger	Die AMTLICHEN TEXTE und TABELLEN des Bundesanzeigers bzw. des statistischen Bundesamtes, die ebenfalls laufend aktualisiert veröffentlicht werden.
BKI Baukosten	BKI Baukosten, Gebäude, Neubau, verschiedene Jahrgänge 2015 – 2018, 2021, jeweils Rudolf Müller Verlag
BOBKA, G. u.a.	Spezialimmobilien von A bis Z: Bewertung, Modelle, Benchmarks und Beispiele, 3. Auflage, Bundesanzeiger Verlag
DIN 277	Grundflächen und Rauminhalte von Bauwerken im Hochbau in der Fassung von November 1950 bzw. i.d.F.v. Juni 1987
DIN 283	Wohnungen, Teil 1 - Begriffe, in der Fassung vom März 1951 Teil 2 - Berechnung der Wohnflächen und Nutzflächen, (jedoch zurückgezogen)
ENEV	Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung – EnEV) i.d.F. d. Bek. v. 24.07.2007 (BGBl. I 2007, 1519) mit aktuellen Änderungen aus 2015
Ertragswertrichtlinie – EW-RL	Richtlinie zur Ermittlung des Ertragswerts, Ertragswertrichtlinie – EW-RL. Veröffentlicht am 15. November 2015, BAnz AT 04.12.2015 B4
Gebäudeenergiegesetz - GEG	Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäude-EnergieGesetz – GEG) i.d.F. d. Bek. v. 13.08.2020 (BGBl I 2020, 1728)
GERARDY, TH.	Praxis der Grundstücksbewertung, 1971, Verlag Moderne Industrie
GuG	Grundstücksmarkt und Grundstückswert – GuG, diverse Jahrgänge, Werner Verlag, WoltersKluwer
HILDEBRAND, H.	Grundstückswertermittlung - Aus der Praxis für die Praxis 3. Auflage, Verlag Wittwer
ImmoWertV 2010	Verordnung über Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken (ImmoWertV) in der Fassung der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 25 vom 27.05.2010
ImmoWertV 2021	Verordnung über Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (ImmoWertV 2021) in der Fassung der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 44 vom 14.07.2021

KLEIBER / SIMON	Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 7. Auflage, Bundesanzeiger Verlag
KRÖLL / HAUSMANN	Rechte und Belastungen bei der Verkehrswertermittlung v. Grundstücken, 4. Auflage, Verlag: Werner Verlag
Marktberichte	Die von den zuständigen Gutachterausschüssen laufend herausgegebenen Grundstücksmarktberichte.
NBauO	Niedersächsische Bauordnung in der Fassung vom 13.07.1995, mit den jeweils aktuellen Änderungen
NEHLS / NEHLS	Kapitalisierungstabellen, 2. Auflage, Erich Schmidt Verlag
PAUL, E.	Stichwörterbuch Immobilienwirtschaft engl. – deutsch, deutsch – engl., 2. Auflage, Immobilien-Zeitung, 2006
ROSS-BRACHMANN	Verkehrswertermittlungen von unbebauten und bebauten Grundstücken, Auflagen 24, 28 sowie 29, Oppermann Verlag, Hannover
RÖSSLER / LANGER / SIMON	Schätzung und Ermittlung von Grundstückswerten 4. Auflage, Verlag: H. Luchterhand
Sachwertrichtlinie – SW-RL	Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts, Sachwertrichtlinie – SW-RL Veröffentlicht am 18. Oktober 2012, BAnz AT 18.10.2012 B1
Schmitz/Krings/Dahlhaus/Meisel	Baukosten 2020 / 21 Instandsetzung / Sanierung / Modernisierung / Umnutzung, Bd. 1 Altbau, Hubert Wingen, Essen
VerwalterPraxis	Wohnungseigentum verwalten, Text und Kommentar zum Wohnungseigentum, Haufe Verlag
Wer, wo, wie viele ? Bevölkerung in Deutschland 2030	Praxiswissen für Kommunen, Demographiebericht, Bertelsmann Stiftung 1. Auflage 2015
WoFIV	Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche vom 25.11.2003 mit den aktuellen Änderungen
Wohnungseigentums-gesetz - WEG	Wohnungseigentumsgesetz (Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht) – WEG, Gesetz vom 15.03.1951 (BGBl. I S. 175) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.10.2020 (BGBl. I S. 2187)

Allgemeine Grundlagen und Hinweise zum Gutachten

Das vorstehende Wertgutachten wurde ausschließlich für den Personenkreis erstellt, an den es adressiert ist. Haftung gegenüber Dritten wird weder für das ganze Gutachten noch für Teile daraus übernommen.

Die vorliegende Wertermittlung ist kein Bausubstanzgutachten. Entsprechend wurden auch keine intensivierenden Untersuchungen hinsichtlich Standsicherheit bzw. Schall- und Wärmeschutz vorgenommen. Ebenfalls auch keine Untersuchungen bezüglich Befall durch tierische oder pflanzliche Schädlinge (in Holz oder Mauerwerk) bzw. Rohrfraß in den Leitungsnetzen o.ä.

Das Bauwerk wurde im Rahmen dieser Ausarbeitung auch nicht auf schadstoffbelastende Baustoffe (wie Asbest, Formaldehyd, Tonerdeschmelzzement oder Holzschutzmittel etc.) bzw. der Boden nach evtl. Verunreinigungen (Altlasten) untersucht. Derartige Überprüfungen können nur von Spezialinstituten vorgenommen werden. Sie würden den Umfang einer Grundstückswertermittlung sprengen.

Grundsätzlich wird bei der Wertermittlung Zubehör (§ 97 BGB), also bewegliche Sachen, die dem wirtschaftlichen Zweck einer Hauptsache dienlich sind, ohne ein Bestandteil davon zu sein und gewerbliches und landwirtschaftliches Inventar (§ 98 BGB) nicht mitbewertet.

Im Gutachten aufgeführte Wohnflächen können keinesfalls für Neuvermietungen ungeprüft übernommen werden. Für Vermietungszwecke ist ein genaues Aufmaß nach den erforderlichen Berechnungsvorschriften erforderlich.

Sofern im Gutachten Flächen aus Lage- oder sonstigen Katasterplänen ermittelt wurden, ist dies planimetrisch erfolgt. Eine genaue Größenbestimmung kann nur nach Vermessung erfolgen. Es wird unterstellt, dass etwaige Abweichungen keinen Einfluss auf das Ergebnis der Wertermittlung haben. Die zeichnerische Darstellung von Flächen in o.g. Plänen ist nur skizzenhaft erfolgt.

Jegliche Vervielfältigung und Veröffentlichung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Erlaubnis des Vollstreckungsgerichts, bei Privatauftrag des Unterzeichners, gestattet.

Dies gilt auch für Auszüge aus Karten, Zeichnungen, Fotos und sonstigen reproduzierbaren Inhalten im Gutachten und den Anlagen. Im Zweifel ist der im Besitz der Rechte befindliche Copyright ® um schriftliche Zustimmung zur weiteren Verwendung und Vergütung zu konsultieren.

Die im Gutachten genannten Inhaber zu den Copyright ® erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und umfassende Richtigkeit, sondern spiegeln den Kenntnisstand des Unterzeichners wider.

Hinweis zur Datenverarbeitung Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Datenverarbeitung nicht-öffentlicher Stellen (§ 2 BDSG (4)) sowie (§§ 22 - 31 BDSG-2018). Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung (§§ 3 - 4 BDSG-2018). Personenbezogene Daten – auch von evtl. Beteiligten - sind auftragsbezogen verarbeitet und gespeichert worden (§ 24 BDSG-2018).

Auszug:

„(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die Daten erhoben wurden, durch nichtöffentliche Stellen ist zulässig, wenn

1. sie zur Abwehr von Gefahren für die staatliche oder öffentliche Sicherheit oder zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist oder
2. sie zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung zivilrechtlicher Ansprüche erforderlich ist, sofern nicht die Interessen der betroffenen Person an dem Ausschluss der Verarbeitung überwiegen.“

Im Zuge neuer Technologien können sich im Nachhinein ggf. Änderungen dieser Datenschutzerklärung ergeben.